

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 20 chaouel 1425 – 3 décembre 2004

147^{ème} année

N° 97

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-2656 du 29 novembre 2004, portant ratification de la charte africaine des transports maritimes..... 3303

Ministère des Finances

Nomination d'un chargé de mission..... 3303

Nomination d'un directeur général..... 3303

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2004-2659 du 29 novembre 2004, portant modification du décret n° 99-2797 du 13 décembre 1999, fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du conseil national de la statistique..... 3303

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Attribution des grands prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 2004..... 3304

Ministère de l'Education et de la Formation

Maintien en activité dans le secteur public..... 3305

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2004-2663 du 29 novembre 2004, fixant la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université..... 3305

Circulaires

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2004-5 (allocation touristique).....	3306
Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2004-6 (transferts au profit des résidents à titre de soins médicaux à l'étranger et des frais de séjours y afférents).....	3318
Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2004-7 (transferts à titre des frais de scolarité au profit des étudiants à l'étranger).....	3320
Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2004-8 (allocation pèlerinage 1425 H/2005) ..	3322

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-2656 du 29 novembre 2004, portant ratification de la charte africaine des transports maritimes.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-54 du 12 juillet 2004, portant approbation de la charte africaine des transports maritimes, adoptée par le conseil des ministres de l'organisation de l'unité africaine lors de sa soixantième session ordinaire, tenue à Tunis du 6 au 11 juin 1994 et signée par la République Tunisienne le 1^{er} août 1997,

Vu la charte africaine des transports maritimes, adoptée par le conseil des ministres de l'organisation de l'unité africaine lors de sa soixantième session ordinaire, tenue à Tunis du 6 au 11 juin 1994 et signée par la République Tunisienne le 1^{er} août 1997,

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la charte africaine des transports maritimes, adoptée par le conseil des ministres de l'organisation de l'unité africaine lors de sa soixantième session ordinaire, tenue à Tunis du 6 au 11 juin 1994 et signée par la République Tunisienne le 1^{er} août 1997.

Art.2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2657 du 29 novembre 2004.

Monsieur Slimane Ourak, directeur de première classe, est nommé chargé de mission au ministère des finances, à compter du 1^{er} novembre 2004.

Par décret n° 2004-2658 du 29 novembre 2004.

Monsieur Slimane Ourak, directeur de première classe, est nommé directeur général des douanes au ministère des finances, à compter du 1^{er} novembre 2004.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2004-2659 du 29 novembre 2004, portant modification du décret n° 99-2797 du 13 décembre 1999, fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du conseil national de la statistique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, et notamment son article 16,

Vu le décret n° 99-2797 du 13 décembre 1999, fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du conseil national de la statistique, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2925 du 4 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 1, 4 et 5 du décret susvisé n° 99-2797 du 13 décembre 1999, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2925 du 4 novembre 2002 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). - Le conseil national de la statistique est composé, en plus du président et du vice-président du conseil, de 36 membres comme suit :

a) membres es-qualités :

- le directeur général des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministère : membre,
- le directeur général des affaires régionales au ministère de l'intérieur et du développement local : membre,
- l'inspecteur général au ministère de la justice et des droits de l'Homme : membre,
- le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du commerce et de l'artisanat : membre,
- le directeur général des études et du développement agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- le directeur général de l'agence tunisienne de l'emploi et du travail indépendant : membre,
- le directeur général des études à la banque centrale : membre,
- le directeur général de l'institut national de la statistique : membre,
- le directeur général de l'institut d'économie quantitative : membre,
- le directeur général de la programmation, de la planification et de la promotion des ressources humaines au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées : membre,

- le directeur général de la planification, de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,

- le directeur général de la stratégie et de la planification au ministère des technologies de la communication : membre,

- le directeur des études, de la planification et de la programmation au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger : membre,

- le directeur du bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'éducation et de la formation : membre,

- le directeur du bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'enseignement supérieur : membre,

- le directeur de la conjoncture économique et des analyses économiques et financières au ministère des finances : membre,

- le directeur du bureau des études et de suivi de la conjoncture économique au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,

- le directeur des études et de la planification au ministère de la santé publique : membre,

- le directeur des études à l'office national du tourisme tunisien : membre.

b) membres au choix :

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,

- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,

- un représentant de l'union générale des travailleurs tunisiens : membre,

- un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne : membre,

- un représentant de l'ordre des ingénieurs : membre,

- un représentant de l'ordre des experts comptables : membre,

- un représentant de l'organisation de la défense du consommateur : membre,

- un représentant de la chambre syndicale nationale des entreprises d'études, de conseils et de formation : membre,

- un représentant de l'association tunisienne des banques : membre,

- un représentant de l'institut arabe des chefs d'entreprises : membre,

- un représentant des universités de Tunis et du Nord : membre,

- un représentant des universités du Centre : membre,

- un représentant des universités du Sud : membre,

- quatre personnalités qualifiées dans le domaine des statistiques et des études économiques et sociales : membres.

Le président du conseil national de la statistique peut inviter, en cas de besoins, des personnes compétentes afin d'entendre leurs avis.

Article 4 (nouveau). - Le secrétariat permanent du conseil national de la statistique est assuré par un secrétaire permanent désigné par le directeur général de l'institut national de la statistique en coordination avec le président du conseil national de la statistique. Le secrétariat permanent propose l'ordre du jour des réunions au président du conseil. Il prépare les dossiers et les transmet aux membres du conseil au moins une semaine avant la date de la réunion du conseil.

Le secrétariat permanent assure, également, la préparation des procès-verbaux des réunions et la tenue de la documentation du conseil.

Article 5 (nouveau). - Le conseil national de la statistique peut créer en son sein des commissions spécialisées chargées du suivi de questions relevant de son activité et de ses missions ainsi que des groupes de travail sectoriels afin d'étudier les sujets qui leurs sont confiés par le conseil.

Le conseil peut, également, confier par voie contractuelle à des compétences universitaires et des experts spécialisés des travaux limités dans le temps.

Le président du conseil désigne pour chaque commission spécialisée et pour chaque groupe de travail un président parmi les membres du conseil. Il désigne, également, pour chaque commission spécialisée et pour chaque groupe de travail un rapporteur parmi les membres du conseil ou parmi des personnalités compétentes dans le domaine des statistiques ne faisant pas partie des membres du conseil. Les rapports des commissions spécialisées et des groupes de travail sont soumis au conseil pour examen.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

GRANDS PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2004-2660 du 29 novembre 2004.

Les grands prix du Président de la République pour le reboisement sont octroyés, pour l'année 2004 aux personnes physiques suivantes :

1- Le premier prix : Monsieur Mounir Attia du gouvernorat de Kairouan,

2- Le deuxième prix : Monsieur Ridha Ben Slimane Hosni du gouvernorat de Kasserine,

3- Le troisième prix : Monsieur Ali Elouaer, du gouvernorat de Médenine.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2661 du 29 novembre 2004.

Monsieur Abdesslem Dimassi, professeur hors classe de l'enseignement, chargé de mission au ministère de l'éducation et de la formation, est maintenu en activité pour une quatrième année, à compter du 1^{er} mars 2005.

Par décret n° 2004-2662 du 29 novembre 2004.

Monsieur Khélifa Dekhili, inspecteur général de l'éducation, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juin 2005.

**MINISTERE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

Décret n° 2004-2663 du 29 novembre 2004, fixant la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 28 (6),

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université.

Art. 2. - La commission des marchés créée auprès de chaque université et qui est présidée par le président de l'université ou son représentant est composée des membres suivants :

- le contrôleur des dépenses publiques : membre,
- le secrétaire général de l'université : membre,
- un représentant du ministre chargé des finances : membre,

- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat : membre,

- un représentant du ministre chargé des technologies et de la communication pour les marchés portant sur l'acquisition d'équipements informatiques ou de logiciels ou la réalisation d'études y rattachées : membre,

- un représentant du ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour les projets de bâtiment et de génie civil à conclure : membre,

Un représentant du service concerné par le marché assiste aux débats de la commission. En outre, la commission peut convoquer, sur demande de son président et à titre consultatif, toute personne compétente qu'elle juge utile de consulter.

La liste des membres de la commission des marchés de l'université est fixée par décision du ministre de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'université.

Le secrétariat permanent de la commission des marchés de l'université est assuré par un service relevant de l'université.

Art. 3. - Le seuil de compétence de la commission des marchés de l'université est fixé comme suit :

- pour les marchés de travaux : dans la limite d'un million de dinars (1 m d),

- pour les marchés de fournitures de biens et de services : dans la limite de cinq cent mille dinars (500 m d).

- pour les marchés de matériel, équipements et services informatiques : dans la limite de deux cent mille dinars (200 m d),

- pour les marchés d'études : dans la limite de cent mille dinars (100 m d).

Art. 4. - Les marchés de travaux dont le montant est supérieur à un million de dinars et égal ou inférieur à trois millions de dinars relèvent de la compétence de la commission régionale des marchés.

Art. 5. - La commission des marchés susvisée à l'article premier du présent décret, ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. Le contrôleur des dépenses publiques est membre de droit de la commission. Les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres.

Art. 6. - Les dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant organisation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, demeurent applicables aux marchés conclus par l'université tant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions du présent décret.

Art. 7. - L'avis de la commission des marchés de l'université à force de décision à l'égard des ordonnateurs des recettes et dépenses. Il ne peut être passé outre à cet avis que par décision du Premier ministre sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur.

Art. 8. - Le Premier ministre, les ministres des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2004-05

O B J E T/ Allocation touristique

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

VU :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie ;

- le code des changes promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993 ;

- le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;

- la circulaire n°93-11 du 8 septembre 1993 relative à l'allocation touristique telle que modifiée par la circulaire n°99-16 du 25 octobre 1999 ;

Décide :

Article premier : La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions et modalités de réalisation par les Intermédiaires Agréés des transferts au titre de l'allocation touristique.

SECTION PREMIERE : Les bénéficiaires de l'allocation

Article 2 : Peuvent prétendre à la délivrance de l'allocation touristique :

1°) Les voyageurs ayant la qualité de résidents au sens de la réglementation des changes titulaires d'un passeport ordinaire en cours de validité .

2°) Les étudiants tunisiens ou étrangers qui poursuivent leurs études à l'étranger, titulaires d'un passeport ordinaire en cours de validité et dont les parents ont le statut de résidents en Tunisie.

3°) Les tunisiens qui étaient non-résidents au sens de la réglementation des changes et qui ont fait leur retour définitif en Tunisie et ce quelle que soit la durée de leur séjour en Tunisie après ledit retour.

Le retour définitif peut être justifié par tout document officiel (attestation consulaire, document attestant le bénéfice d'une franchise des droits de douane pour meubles ou voitures...).

SECTION II: Délivrance de l'allocation

Paragraphe 1 : Montant de l'allocation

Article 3 : Le montant de l'allocation touristique est fixé à la somme de DEUX MILLE DINARS (2.000 D) par année civile (1^{er} janvier – 31 Décembre). Les enfants de moins de 10 ans peuvent obtenir une allocation de MILLE DINARS (1.000 D) par année civile.

Article 4 : Les personnes résidentes de nationalité étrangère bénéficiaires de transferts à titre d'économies sur salaires ainsi que les membres de leur famille peuvent prétendre à une allocation de MILLE DINARS (1.000 D) par année civile. Le montant de cette allocation est fixé à CINQ CENTS DINARS (500 D) par année civile pour leurs enfants de moins de 10 ans.

Article 5 : Les voyageurs qui sont en mesure de justifier des besoins excédant les montants fixés par le présent texte peuvent déposer auprès de la Banque Centrale de Tunisie, par le biais d'un Intermédiaire Agréé, des demandes pour l'obtention de montants complémentaires.

Paragraphe 2 : Modalités de délivrance

Article 6 : L'allocation touristique peut être délivrée en une ou plusieurs fois. Elle peut être cumulée sur deux années consécutives.

La fraction non transférée de l'allocation touristique peut être reportée sur l'année suivante. Ce report n'est valable que pour une année seulement et ne peut excéder en aucune façon DEUX MILLE DINARS (2.000 D) par année civile.

Article 7 : Les chargés de mission, voyageant sous couvert de passeport spécial, peuvent, outre les frais de mission, bénéficier de leurs droits au titre de l'allocation touristique. A cet effet, ils doivent présenter leur passeport ordinaire à l'Intermédiaire Agréé qui doit l'émarger conformément à l'article 12 en y mentionnant en outre la durée de la mission et le numéro du passeport spécial du voyageur.

Article 8 : Tout bénéficiaire d'une allocation touristique non suivie d'un voyage effectif à l'étranger doit la rétrocéder et peut prétendre à son octroi de nouveau pour un voyage ultérieur s'il justifie de sa rétrocession dans un délai maximum de 7 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises.

Article 9 : Au cas où le voyageur n'a pas utilisé intégralement les devises allouées, le reliquat rapatrié peut lui être à nouveau attribué pour d'autres voyages s'il a été rétrocédé à un Intermédiaire Agréé dans un délai maximum de 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour inscrite par la police des frontières sur le passeport de l'intéressé.

Pour le voyageur sous couvert de passeport spécial ayant bénéficié de son allocation touristique conformément à l'article 7, la rétrocession doit s'effectuer dans le même délai sur présentation de tout document portant la date du retour (coupon de billets de transport, ordre de mission...).

L'Intermédiaire Agréé auprès duquel la rétrocession est effectuée est invité à mentionner sur la page du passeport ayant servi à l'annotation de l'achat des devises les rétrocessions effectuées dans le cadre de cet article ou de l'article 8 .

Article 10 : Pour prétendre à l'allocation touristique de Deux Mille Dinars (2.000 D), les personnes résidentes de nationalité étrangère doivent souscrire une déclaration sur l'honneur selon le modèle objet de l'annexe n°1 portant signature et cachet de l'Intermédiaire Agréé ainsi que les mêmes indications que celles figurant sur la passeport concernant l'allocation touristique (montant, pays de destination, année civile...). Elle doit être adressée à la Banque Centrale de Tunisie en même temps que les états mensuels des allocations touristiques .

Article 11 : Les Intermédiaires Agréés doivent s'assurer que les conditions requises pour la délivrance de l'allocation sont remplies par chaque personne qui la demande. A cet effet, outre le passeport, ils doivent demander la carte d'identité nationale aux personnes de nationalité tunisienne et la carte de séjour aux personnes de nationalité étrangère.

Article 12 : La délivrance des devises constituant l'allocation touristique doit donner lieu à l'émargement par l'Intermédiaire Agréé du passeport ordinaire du bénéficiaire . Il y indiquera notamment la monnaie dans laquelle est délivrée l'allocation.

Article 13 : Aucune allocation ne peut être délivrée au voyageur porteur d'un passeport périmé, alors même qu'en vertu des règlements de police le franchissement de la frontière du pays de destination n'est pas subordonné à la production d'un passeport en cours de validité.

Article 14 : Les allocations délivrées au cours du mois de Décembre doivent être utilisées au plus tard le 31 du même mois ou à défaut rétrocédées aux Intermédiaires Agréés.

Article 15 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de signaler à la Banque Centrale de Tunisie les auteurs d'infractions ou tentatives d'infraction à la présente circulaire.

SECTION III: Formules à utiliser par les Intermédiaires Agréés

Article 16 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d'utiliser, lors de la délivrance des devises, les formules «A», «B» et «C» établies selon les modèles objet des annexes n°s 2, 3 et 4. Ils sont en outre appelés à adresser à la Banque Centrale de Tunisie un état mensuel des bénéficiaires des allocations touristiques.

Paragraphe 1 : Emploi des formules A, B et C

Article 17 : La formule «A» doit être conservée par le voyageur afin de lui servir comme moyen de preuve, avant son départ de Tunisie à l'étranger, de la provenance des devises qu'il détient. La formule «B» est à conserver par l'Intermédiaire Agréé. La formule «C» vaut autorisation d'exporter les moyens de paiement délivrés par l'Intermédiaire Agréé; elle est remise aux services des Douanes à la sortie du territoire tunisien.

Article 18 : Les Intermédiaires Agréés doivent :

a) attribuer un numéro d'ordre aux trois formules et porter ce numéro sur chacune d'elles à la place prévue à cet effet. La formule «A», c'est à dire l'exemplaire destiné à être conservé par le voyageur, doit être établie en original de manière à être parfaitement lisible.

b) remplir les rubriques que comportent ces formules, notamment celles qui concernent l'identité du voyageur, le numéro de sa carte d'identité nationale ou de sa carte de séjour, le nombre et le nominal des coupures délivrés et, le cas échéant, la rubrique réservée à la référence de l'autorisation particulière délivrée par la Banque Centrale de Tunisie.

c) retirer la formule «B» et la conserver à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie en vue d'un contrôle éventuel.

Paragraphe 2 : Etats mensuels

Article 19 : Les Intermédiaires Agréés doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard le 20 de chaque mois :

- un état établi selon le modèle objet de l'annexe n°5 des personnes ayant bénéficié des allocations touristiques au cours du mois précédent. Cet état doit indiquer les noms, prénoms, adresse, montants, numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour et le cas échéant le numéro du passeport spécial.

- un état établi selon le modèle objet de l'annexe n°6 des personnes ayant procédé à la rétrocession des devises non utilisées après un voyage à l'étranger au cours du mois précédent. Cet état doit indiquer,

outre les informations sus-visées, le montant en devises et sa contre valeur en dinars de l'allocation rétrocédée.

SECTION IV: Dispositions diverses

Article 20 : Le report de la fraction non transférée de l'allocation touristique au titre de l'année 2003 ne peut excéder MILLE DINARS (1.000 D) pour les résidents tels que définis à l'article 2, CINQ CENTS DINARS (500 D) pour les enfants de moins de 10 ans ainsi que les résidents de nationalité étrangère autorisés à transférer leurs économies sur salaires et DEUX CENTS CINQUANTE DINARS (250 D) pour les enfants de moins de 10 ans de ces derniers.

Article 21 : Est abrogée la circulaire n°93-11 du 8 septembre 1993 relative à l'allocation touristique telle que modifiée par la circulaire n°99-16 du 25 octobre 1999.

La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

Le gouverneur

Taoufik Baccar

**ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2004/05 du 1/11/2004
DECLARATION SUR L'HONNEUR**

**A SOUSCRIRE PAR TOUTE PERSONNE DE NATIONALITE
ETRANGERE RESIDENTE POUR BENEFICIER DE L'ALLOCATION
TOURISTIQUE ANNUELLE.**

* * * * *

Je soussigné M..... Né
le..... à.....
Nationalité.....
Profession.....
Passeport N°..... Délivré le..... Carte de
Séjour N°..... Date d'expiration.....
Demeurant à.....

déclare qu'à ce jour, aucun dossier de transfert à titre
d'économies sur salaires n'est déposé en mon nom et que,
percevant l'intégralité de mon salaire en Tunisie, je n'ai
effectué à ce jour aucun transfert à titre d'économies sur
salaires.

Je déclare en outre avoir pris connaissance du fait
que toute fausse déclaration tendant à l'obtention d'une
allocation constitue une tentative d'infraction à la
réglementation des changes réprimée comme l'infraction
elle-même, sans préjudice des peines applicables aux
infractions qui résulteraient de l'obtention effective de
l'Allocation à la suite de fausses déclarations.

PARTIE RESERVEE A L'INTERME- DIAIRE AGREE

**TUNIS, LE
SIGNATURE**

AUTORISATION DE SORTIE N°.....

FORMULE MODELE "A"

VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE

CADRE RESERVE AU CLIENT	M..... Accompagné de..... personnes Adresse..... Muni de Passeport N°..... Nationalité..... Délivré à..... le..... Profession..... N° CIN ☐ (1) ou C.S ☐ (1) et (2) se rendant à..... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants :			
CADRE RESERVE A L'INTERMEDIAIRE AGREE	MOYENS	MONTANT EN DEVISES	COURS DU JOUR	CONTRE VALEUR EN DINARS
	Espèces ☐ (1)			
	Chèque ☐			
	* Si espèces - Coupure de :		TOTAL A RECEVOIR.....	LE.....
	" "		CACHET ET SIGNATURE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE	
" "				
" "				
" "				
	* Si chèque : N°..... Date			
	Correspondant			
	Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes : 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 2.000,000D 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation doit être rétrocédée dans un délai de 7 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises. 3) Le reliquat des devises éventuellement rapatrié doit être également rétrocédé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. 4) L'allocation touristique délivrée au cours du mois de décembre doit être utilisée au plus tard le 31 du même mois ou à défaut rétrocédée aux Intermédiaires Agréés. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes. SIGNATURE			

FEUILLET DESTINE AU CLIENT.

RAISON SOCIALE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE

(1) Cocher la case correspondante ;
(2) Inscrire le n° de la Carte d'Identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

AUTORISATION DE SORTIE N°.....

FORMULE MODELE "B"

VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE

CADRE RESERVE AU CLIENT	M..... Accompagné de..... personnes Adresse..... Muni de Passeport N°..... Nationalité..... Délivré à..... le..... Profession..... N° CIN ☐ ou C.S ☐ (1) et (2) se rendant à..... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants :			
	MOYENS	MONTANT EN DEVISES	COURS DU JOUR	CONTRE VALEUR EN DINARS
CADRE RESERVE A L'INTERMEDIAIRE AGREE	Espèces ☐ (1)			
	Chèque ☐			
	* Si espèces - Coupure de :		TOTAL A RECEVOIR....	
	" "		LE.....	
	" "		CACHET ET SIGNATURE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE	
	" "			
	* Si chèque : N°..... Date Correspondant Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes : 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 2.000,000D 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation doit être rétrocedée dans un délai de 7 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises. 3) Le reliquat des devises éventuellement rapatrié doit être également rétrocedé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. 4) L'allocation touristique délivrée au cours du mois de décembre doit être utilisée au plus tard le 31 du même mois ou à défaut rétrocedée aux Intermédiaires Agréés. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes. SIGNATURE			

FEUILLET DESTINE A L'INTERMEDIAIRE AGREE.

(1) Cocher la case correspondante ;

(2) Inscrire le n° de la Carte d'Identité Nationale ou de la Carte de Séjour
selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

FORMULE MODELE "C"

VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE

FEUILLET DESTINE A LA DOUANE.

RAISON SOCIALE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE

(1) Cocher la case correspondante ;
(2) Inscrire le n° de la Carte d'Identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2004- 06

O B J E T : Circulaire n°93-18 du 18 octobre 1993 relative aux transferts au profit des résidents à titre de soins médicaux à l'étranger et des frais de séjours y afférents

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

VU :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie ;

- le code des changes promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993 ;

- le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;

- la circulaire n°93-18 du 18 octobre 1993 relative aux transferts au profit des résidents à titre de soins médicaux à l'étranger et des frais de séjours y afférents ;

Décide :

Article Premier : L'alinéa premier du paragraphe a), 1°) de la section II de la circulaire n°93-18 sus-visée est abrogé et remplacé comme suit :

« Le patient peut, une fois par année civile, transférer jusqu'à mille dinars (1.000 TND). Le transfert est effectué sur présentation de

l'original du certificat médical visé à la Section I, 1° ou sur présentation de la décision de prise en charge par un établissement d'assurances ou de sécurité sociale destinée à l'Intermédiaire Agréé.» (Le reste sans changement).

Article 2 : L'alinéa premier du paragraphe 2°) de la section II de la circulaire sus-visée est abrogé et remplacé comme suit :

« Le patient qui se rend à l'étranger pour des soins médicaux, autres que la cure, peut être accompagné par une seule personne qui peut transférer jusqu'à sept cent cinquante dinars (750 TND) par voyage.» (Le reste sans changement).

Article 3: La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

Le gouverneur

Taoufik Baccar

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2004-07

O B J E T / Circulaire n° 93-10 du 8 septembre 1993 relative aux transferts à titre de frais de scolarité au profit des étudiants à l'étranger

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

VU :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie ;

- le code des changes promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993 ;

- le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;

- la circulaire n° 93-10 du 8 septembre 1993, relative aux transferts à titre de frais de scolarité au profit des étudiants à l'étranger telle que modifiée par la circulaire n°98-11 du 9 octobre 1998 ;

Décide :

Article Premier : Le premier paragraphe de l'intitulé A, II de la circulaire n°93-10 sus-visée est abrogé et remplacé comme suit :

« Le transfert à titre de frais d'installation se fait sous forme d'une allocation annuelle d'un montant maximum de deux mille dinars (2.000 DT) ».

Article 2 : Le premier paragraphe de l'intitulé B, II de la circulaire sus-visée est abrogé et remplacé comme suit :

« Le montant maximum de l'allocation pouvant être transféré à titre de frais de séjour à l'étranger pour études durant l'année universitaire ou scolaire est fixé à mille dinars (1.000 DT) par mois ».

Article 3 : Les dispositions de l'intitulé C, II de la circulaire sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit :

« Les frais d'inscription et d'études doivent correspondre aux montants, hors frais de séjours, exigés par l'établissement d'enseignement étranger, tels qu'indiqués par tout document émis au nom de l'étudiant par ledit établissement. Les transferts à ce titre doivent être réalisés conformément aux échéances prévues par ce document ».

Article 4 : Les dispositions de l'intitulé B, 3°), III de la circulaire sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit :

« 3)° Pour les demandes de transfert de frais d'inscription et d'études :

- l'original et une copie de l'avis favorable du Ministère chargé de l'éducation ;

- l'original et une copie du document indiquant le montant des frais. »

Article 5 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des transferts complémentaires dans la limite des montants fixés par la présente circulaire au profit des étudiants ayant bénéficié, avant sa date d'entrée en vigueur, de transferts à titre de frais d'installation ou de frais de séjour au titre de l'année universitaire ou scolaire 2004-2005.

Article 6 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

Le gouverneur

Taoufik Baccar

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2004 - 08

O B J E T / Allocation Pèlerinage 1425 H/ 2005.

~*~

Il est porté à la connaissance des Intermédiaires Agréés que selon les modalités d'organisation de la campagne pèlerinage 2005, l'allocation spéciale pèlerinage qui doit être délivrée au profit des pèlerins en espèces est fixée à 2.000,00 Ryals Saoudiens.

Cette allocation est accordée conformément aux modalités ci-dessous indiquées, à toute personne titulaire du passeport spécial pèlerinage délivré par le Ministère de l'Intérieur ainsi qu'aux résidents en Tunisie de nationalité étrangère munis de l'attestation de pèlerin délivrée par le Ministère des Affaires Religieuses.

Par ailleurs, les pèlerins peuvent bénéficier d'une allocation touristique plafonnée à 2000 dinars à imputer sur leurs droits au titre de l'année 2004 et le cas échéant de l'année 2005, dans les conditions fixées par la circulaire aux Intermédiaires Agréés N° 2004-05 du 1^{er} Novembre 2004 abstraction faite des dispositions de l'article 14 de la dite circulaire.

I- MODALITES D'EXECUTION

a) - Délivrance de l'allocation Spéciale Pèlerinage :

L'allocation de 2.000,00 SAR (soit l'équivalent de 666,800 TND) sera délivrée au pèlerin en espèces.

Un exemplaire de l'attestation de paiement des frais d'hébergement par le pèlerin auprès de la Société des Services Nationaux et des Résidences (S.N.R.) doit être exigé par l'Intermédiaire Agréé préalablement à la délivrance de l'allocation.

L'Intermédiaire Agréé doit apposer son cachet et inscrire le montant de l'allocation sur chaque passeport ainsi que sur l'attestation de pèlerin pour les pèlerins de nationalité étrangère. L'allocation délivrée sera justifiée au moyen des formules «A», «B» et «C» annotés par la mention suivante (allocation spéciale pèlerinage 2005).

L'Intermédiaire Agréé remet les formulaires «B» et «C» au pèlerin bénéficiaire.

b) Octroi de l'Allocation Touristique Ordinaire :

Le pèlerin désirant bénéficier de son allocation touristique doit présenter son passeport ordinaire à l'Intermédiaire Agréé auprès duquel il a acheté l'allocation spéciale pèlerinage. L'Intermédiaire Agréé doit annoter ce passeport de la mention suivante : " Délivrée au titre de la Campagne Pèlerinage 2005".

L'allocation touristique doit être délivrée exclusivement en Ryals Saoudiens.

Il n'est pas permis de demander le cumul de cette allocation pour deux années consécutives.

Il est particulièrement indiqué de veiller à diversifier la composition des billets de banque délivrés aux pèlerins tels que reçus de la Banque Centrale de Tunisie.

II- PROCEDURE DE CHANGE

a) Approvisionnement en billets de banque Ryals Saoudiens :

Les Intermédiaires Agréées s'approvisionnent en billets de banque Ryals Saoudiens auprès du Siège et des Comptoirs de l'intérieur de la Banque Centrale de Tunisie.

Le montant de l'allocation spéciale pèlerinage doit être indiqué et codifié conformément à la circulaire n° 85/40 du 26 Novembre 1985 comme suit :

Pays : 682
Nature : 0541
Année : 2005

b) Cours de change du Ryal Saoudien :

- Le cours à la vente du Ryal Saoudien est fixé aux banques pour 10 SAR = 3,300 TND.

Ainsi le montant en Dinar Tunisien versé par chaque pèlerin sans aucune autre charge pour l'obtention de l'allocation spéciale de 2.000,00 Ryals Saoudiens sera de TND 666,800.

- Le cours du Ryal Saoudien pour la vente de l'allocation touristique à chaque pèlerin est fixé pour 10 SAR = 3,334 TND tous frais et commissions compris.

Ces cours demeurent valables pendant toute la campagne de pèlerinage sauf instruction contraire de la Banque Centrale de Tunisie.

Au terme de l'opération pèlerinage et au plus tard le 20 février 2005, les Intermédiaires Agréés Tunisiens adresseront à la Banque Centrale de Tunisie la liste des bénéficiaires de l'allocation pèlerinage en double exemplaire selon modèle ci-joint.

III - MONTANTS TRANSFERES PAR LA SOCIETE DES SERVICES NATIONAUX ET DES RESIDENCES (S.N.R.) AU TITRE DES DEPENSES EN DEVISES DANS LE CADRE DE L'OPERATION PELERINAGE

L'approvisionnement des comptes des Intermédiaires Agréés pour la couverture des montants des transferts initiés par la Société "S.N.R." dans le cadre de l'opération pèlerinage se fera par achat de Ryals Saoudiens auprès de la Banque Centrale de Tunisie par ordre séparé portant la mention "Opération Pèlerinage 2005".

Ces montants doivent figurer séparément sur les états ventilés des achats et être codifiés comme suit :

- Code : 71
- Numéro : N° de l'autorisation
- Date : Date de l'autorisation
- Pays : 682
- Nature : 0541
- Année : 2005

Le cours à la vente du Ryal Saoudien applicable à la Société "S.N.R." pour les montants transférés par celle-ci pour les besoins de l'opération pèlerinage est fixé comme suit :

$$10 \text{ SAR} = 3,3280 \text{ TND.}$$

Ce cours demeurera stable pendant toute la campagne de pèlerinage sauf instruction contraire de la Banque Centrale de Tunisie.

IV. DISPOSITION PARTICULIERE

L'attention des pèlerins doit être attirée par les Intermédiaires Agréés sur le fait qu'à leur départ à destination des Lieux Saints, ils ne doivent être porteurs que du passeport spécial pèlerinage ; l'allocation touristique qui leur serait délivrée devant être justifiée au moyen du formulaire de change remis par l'Intermédiaire Agréé conformément aux dispositions de la circulaire en vigueur.

Le gouverneur

Taoufik Baccar

INTERMEDIAIRE AGREE TUNISIEN

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2004-08 du 17/11/2004

LISTE DES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION PELERINAGE DE L'ANNEE 2005

Noms et Prénoms	Passport n°	A L L O C A T I O N		Montant de l'allocation Touristique	Observations
		N° du Bon d'hébergement	Date de délivrance		

Le,